RENTA – ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 31 N° 7 – LEY N° 19.885, ART. 11 – CIRCULAR N° 24 DE 1993 – OF. ORD. N° 1.497 DE 2019 (ORD. N° 54 DE 10.01.2020).

Solicitud de aclaración de Oficio N° 1.497 de 2019.

Se ha recibido en esta Dirección Nacional, su presentación indicada en el antecedente, mediante la cual se solicita una aclaración del Oficio N° 1.497 de 2019, a fin de precisar si los programas de instrucción que indica cumplen con el requisito de ser realizados en el país, contenido en el N° 7, del artículo 31, de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

I. ANTECEDENTES.

1.- Señala que XXXXX es una organización internacional sin fines de lucro[1] dedicada a apoyar y fomentar la capacitación, desarrollo y perfeccionamiento de las personas que actualmente trabajan en el campo de la agricultura, está considerando la creación de una entidad local en Chile a través de la cual desarrollaría sus actividades en nuestro país (Entidad Local).

La Entidad Local se financiaría exclusivamente con donaciones efectuadas por empresas del rubro agrícola, las cuales serían destinadas a la realización de seminarios y programas de instrucción, capacitación y entrenamiento desarrollados por la misma Entidad Local.

Considerando lo manifestado en el Oficio N° 1.497 de 2019, en el contexto que los programas de instrucción, capacitación y entrenamiento fueren diseñados, ejecutados, evaluados y certificados esencialmente en Chile por la Entidad Local y contemplaren la participación, por un período limitado de tiempo, en actividades prácticas y formativas en el extranjero, solicita aclarar si ellos cumplirían con el requisito de ser realizados en nuestro país, que exige el N° 7, del artículo 31, de la LIR.

II.- ANÁLISIS.

1.- El N° 7, del artículo 31, de la LIR, dispone que puede deducirse como gasto necesario para producir la renta líquida imponible de Primera Categoría, las donaciones efectuadas cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, solo en cuanto no excedan del 2% de la renta líquida imponible de la empresa o del 1,6‰ (uno coma seis por mil) del capital propio tributario de la empresa al término del ejercicio. Esta disposición no resulta aplicable a las empresas afectas a la Ley N° 16.624. Las donaciones referidas no requieren del trámite de la insinuación y estarán exentas de toda clase de impuestos[2].

Al respecto, el Oficio N° 1.497 de 2019, en lo pertinente, señaló "…*Sin embargo, en caso que la Fundación o Corporación en referencia se constituya de acuerdo a las normas del Título XXXIII, del Libro I, del Código Civil, y posea personalidad jurídica vigente, -y que de acuerdo a lo que indica, su objeto estatutario comprenda, entre otros, proveer de financiamiento a los partícipes de dichos programas para aprender acerca de las prácticas y técnicas empleadas en diferentes partes del mundo y para desarrollar las mejores prácticas basadas en dicho aprendizaje; se estima que no está impedida de ser calificada como donataria hábil, en la medida que con la donación financie actividades de instrucción en Chile, pudiendo recibir donaciones de acuerdo al N° 7, del artículo 31 de la LIR.*".

2.- Al respecto este Servicio entiende por instrucción para los efectos de lo dispuesto en el N° 7, del artículo 31, de la LIR, la acción de enseñar, doctrinar, etc.[3], sin atender a la naturaleza pública o privada del establecimiento o institución que la desarrolla o a la disciplina impartida. Por su parte, de acuerdo a lo indicado en la Circular N° 24 de 1993, para la procedencia de la rebaja como gasto, es condición indispensable que el donatario destine efectivamente la donación al cumplimiento del fin exclusivo y único que exige el citado precepto legal, esto es, al financiamiento de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, sin perjuicio que la norma no requiere que

---

[1] Indica en la presentación que XXXXX está constituida y existe bajos las leyes del Reino Unido.

[2] El N° 7, del artículo 31, de la LIR, se aplica también a las donaciones que se hagan a los Cuerpos de Bomberos de la República, Fondo de Solidaridad Nacional, Fondo de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, Servicio Nacional de Menores y a los Comités Habitacionales Comunales.

[3] Oficio N° 622 de 2015 y Oficio N° 3409 de 2005.

los programas de instrucción sean realizados directamente por la institución donataria, pudiendo ser llevados a cabo a través de otras entidades o establecimientos docentes, académicos o educacionales[4].

De esta forma, teniendo en cuenta el alcance y exigencias de la norma contemplada en el N° 7, del artículo 31, de la LIR, el hecho que dichos programas de capacitación, entrenamiento y aprendizaje diseñados, ejecutados, evaluados y certificados en Chile por la Entidad Local contemplen, por períodos breves y acotados de tiempo, actividades docentes, ya sea teóricas o prácticas, desarrolladas fuera del territorio nacional, no altera el hecho que el programa educativo sea desarrollado en el país, especialmente considerando que la Entidad Local que lo diseñaría, ejecutaría, evaluaría y certificaría corresponde a una persona jurídica sin fines de lucro constituida en Chile conforme a las normas del Título XXXIII, del Libro I, del Código Civil cuyos estatutos contemplan el desarrollo de programas de capitación y entrenamiento a los actores relevantes del mundo agrícola, con el objeto de promover el avance de la educación en las áreas de la agricultura, horticultura, pesca, cadena alimentaria y administración agrícola.

3.- Finalmente, cabe hacer presente que el artículo 11, de la Ley N° 19.885, dispone que las instituciones donatarias que reciban donaciones que otorguen algún beneficio tributario al donante, entre las cuales está comprendido el N° 7, del artículo 31, de la LIR, no podrán efectuar prestaciones o contraprestaciones en favor de los donantes, ya sea en forma directa o indirecta, que impliquen un beneficio o servicio a favor del donante, y cuyo pago pueda ser imputable al monto donado, durante 6 meses anteriores a la fecha en que se efectuó la donación y por los 24 meses siguientes contados desde la misma fecha[5].

El incumplimiento del artículo 11, de la Ley N° 19.885, hará perder al donante el beneficio tributario de que se trate y lo obligará a restituir aquella parte del impuesto que hubiere dejado de pagar, con motivo de haber utilizado el beneficio tributario[6].

III.- CONCLUSIÓN.

Las donaciones efectuadas por empresas del rubro agrícola a la Entidad Local, constituida en Chile conforme a las normas del Título XXXIII, del Libro I, del Código Civil y cuyos estatutos contemplan el desarrollo de programas de capitación y entrenamiento a los actores relevantes del mundo agrícola, con el objeto de promover el avance de la educación en las áreas de la agricultura, horticultura, pesca, cadena alimentaria y administración agrícola, cumplirían con el requisito de ser realizadas en el país, cuando sean destinadas exclusivamente a financiar programas de capacitación, instrucción y entrenamiento diseñados, ejecutados, evaluados y certificados por la Entidad Local, sin perjuicio que contemplen por períodos breves y acotados de tiempo, actividades docentes, ya sea teóricas o prácticas, desarrolladas fuera del territorio nacional.

Saluda a Ud.,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 54 del 10-01-2020
Subdirección Normativa
Depto. de Impuesto Directos

[4] Oficio N° 622 de 2015.

[5] Lo dispuesto en el artículo 11, de la Ley N° 19.885, no se aplicará cuando las prestaciones efectuadas por el donatario o terceros relacionados o contratados por éste, en favor del donante, tengan un valor que no supere el 10% del monto donado, con un máximo de 15 UTM en el año, considerando para este efecto los valores corrientes en plaza de los respectivos bienes o servicios.

[6] En tal caso, la restitución del impuesto correspondiente se efectuará con los recargos y sanciones pecuniarias que correspondan en conformidad a lo dispuesto en los artículos 53 y 97 del Código Tributario. Asimismo, el donante y el donatario que no cumplan con lo dispuesto en este artículo serán sancionados con una multa del 50% al 300% del impuesto que hubiere dejado de pagar el donante con ocasión de la donación.